

Nr. 94 Der Reichsminister der Finanzen an den Beauftragten für den Vierjahresplan. 25. April 1938

R 2/25048, Bl. 78–82 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Erlaß eines neuen Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront.

Schreiben vom 14. 3. 1938² – St.M.Dev. 1816 –.

Daß in gewissem Umfang ein Bedürfnis für eine Neuregelung besteht, erkenne ich an. Dies gilt insbesondere von der Frage, welche *Rechtsform* die Deutsche Arbeitsfront erhalten soll. Bisher wird sie zumeist wohl als ein nicht rechtsfähiger Verein angesehen. Auf die Dauer ist es keine befriedigende Lösung, daß eine Organisation von der Bedeutung der Arbeitsfront in vielfache Rechtsbeziehungen zu anderen Rechtspersonen des öffentlichen und privaten Rechts tritt, ohne *selbst* Rechtspersönlichkeit zu besitzen. Auch aus Gründen der Rechtssicherheit muß dieser Zustand geändert werden. Ich erinnere daran, welche Schwierigkeiten bei der Beratung des Gesetzes über die Gewährung von Entschädigungen bei der Einziehung oder dem Übergang von Vermögen vom 9. 12. 37 (RGBl. I S. 1333) daraus entstanden sind, daß die Arbeitsfront der Rechtsfähigkeit entbehrt. Man hat sich damals schließlich mit einer Notlösung abgefunden, aber eine beträchtliche Verzögerung der Verabschiedung des Gesetzes in Kauf nehmen müssen³. Die Arbeitsfront wird also eigene Rechtspersönlichkeit erhalten müssen. Im einzelnen verweise ich auf die nachstehenden Ausführungen zu 3.

Weiter erscheint es mir zweckmäßig, bei einer Neuregelung die aus der Verordnung vom 24. 10. 34⁴ sich ergebenden Zweifel klarzustellen und der späteren Gesetzgebung Rechnung zu tragen.

Soweit die vorstehenden leitenden Gesichtspunkte beachtet werden, habe ich gegen ein Gesetz über die Deutsche Arbeitsfront nichts einzuwenden. Der von Dr. Ley vorgelegte Gesetzentwurf⁵ geht indessen über diesen Rahmen weit hinaus und begegnet daher nach meiner Auffassung entscheidenden Bedenken:

1. Der Vorspruch zu dem Gesetzentwurf ist nicht geeignet, Klarheit über die für die Deutsche Arbeitsfront geltenden gesetzlichen Vorschriften zu schaffen. Ich nehme an, daß beabsichtigt ist, die in der Verordnung vom 24. 10. 34 getroffene Regelung durch das neue Gesetz zu ersetzen. Diese Absicht wird in dem Gesetz zweifelsfreien Ausdruck finden müssen.

2. Über die Mitgliedschaft zur Deutschen Arbeitsfront enthält die Verordnung vom 24. 10. 34 (§ 1) einschränkende Bestimmungen, die in § 1 des Gesetzentwurfs nicht aufgenommen sind. Mit

¹ Abschriften gingen an: RWiM, RAM, RIM, REM, RVM, RMVP, StdF, Chef OKW, RFSS, RWiK. Durchschlag: R 2/11155, S. 180–186. – Eine grundsätzl. Stellungnahme des RFM zu allen vier am 11. 2. 1938 von Göring präsentierten GesEntww. der DAF (Dok. Nr. 39 Anm. 1) hatten die Referenten MR Poerschke, MR v. Knorre, und MR Richter Anfang März bereits vorbereitet, jedoch war sie auf Weisung von StS Reinhardt wegen der weitgehend analogen Stellungnahme des StdF vom 18. bzw. 25. 2. (Dok. Nr. 49 Anm. 1) und in Erwartung der Chefbesprechung vom 4. 3. nicht abgeschickt, sondern v. Krosigk nur zur Unterrichtung vorgelegt worden. R 2/18596, unfol.; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22823.

² Dok. Nr. 60.

³ Näheres s. ARH II/1, Nr. 118; ARH III, Nrr. 15, 162; ARH IV, Nrr. 45, 58, 163, 186 P. 6.

⁴ ARH II/1, Nr. 28.

⁵ Wortlaut mit Begründung s. Dok. Nr. 39.

besonderer Betonung ist vielmehr der Satz an die Spitze gestellt, daß die Arbeitsfront die Organisation *aller* schaffenden Deutschen der Stirn und der Faust sei. Ergänzt wird diese Vorschrift durch die in § 1 Abs. 3 für die Arbeitsfront vorgesehene Ermächtigung, alle *sonstigen* beruflichen, sozialpolitischen, wirtschaftlichen oder weltanschaulichen Organisationen *aufzulösen*, in die *Arbeitsfront einzugliedern* oder in sie zu überführen. Der Kreis der Organisationen, die von dieser Ermächtigung getroffen werden, ist *unübersehbar*. Dazu gehören insbesondere sämtliche in der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. 3. 35 (RGBl. I S. 502)⁶ [genannten,] neben der Arbeitsfront bestehenden, der NSDAP angeschlossenen *Verbände* und, da auch „*weltanschauliche* Organisationen“ sollen aufgelöst werden können, wohl auch die *Gliederungen* der NSDAP.

Die Mitgliedschaft zur Arbeitsfront soll anscheinend auf gesetzlichem Zwang beruhen, ohne daß übrigens ersichtlich ist, ob die Zugehörigkeit kraft Gesetzes eintreten oder ob eine gesetzliche Verpflichtung zum Beitritt bestehen soll. In welcher Absicht die in der Verordnung vom 24. 10. 34 (§ 5 Abs. 4) enthaltene Bestimmung ersatzlos gestrichen ist, wonach der Reichsorganisationsleiter der NSDAP über die Zugehörigkeit und die Aufnahme in die Arbeitsfront zu entscheiden hat, ist nicht ohne weiteres ersichtlich.

Ich sehe keinen zureichenden Grund für die Forderung der Arbeitsfront, den Kreis ihrer Mitglieder über den bestehenden Rahmen hinaus zu erweitern, und bemerke noch, soweit es sich um Beamte handelt, daß nach der eigenen Bekanntmachung des Leiters des Organisationsamtes der Deutschen Arbeitsfront vom Jahre 1934 für sämtliche Beamte die zuständige Organisation der Reichsbund der deutschen Beamten ist und daß die Arbeitsfront demgemäß Beamte als Mitglieder nicht aufnimmt⁷. Mit einer Änderung dieses Zustandes würde ich mich nicht einverstanden erklären können.

Zu § 1 des Gesetzentwurfs ergeben sich hiernach folgende Forderungen:

Absatz 1 müßte etwa folgende Fassung erhalten:

„Die Deutsche Arbeitsfront ist die Organisation der schaffenden Deutschen der Stirn und der Faust, für die nicht andere anerkannte Organisationen bestehen.“

Der Absatz 2 des § 1 könnte als selbstverständlich gestrichen werden.

Der Absatz 3 des § 1 müßte fortfallen.

Ferner bedarf § 5 der Änderung. Er kann sich nur auf die in der Arbeitsfront zusammengeschlossenen schaffenden Deutschen beziehen.

3. Daß die Arbeitsfront Rechtsfähigkeit erhalten sollte, halte ich, wie schon bemerkt, für dringend erforderlich. Der ihr zu verleihende Charakter als einer nationalsozialistischen Gemeinschaft wird allerdings in der praktischen Handhabung voraussichtlich zu mancherlei Zweifeln führen, da es sich um einen neuen Rechtsbegriff handelt. Ich denke z. B. an die Haftungsverhältnisse auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts, die, soweit es sich um juristische Personen des öffentlichen Rechts handelt, weitgehend gesetzlich geregelt sind. Die nähere Ausgestaltung des neuen Rechtsbegriffs könnte indessen vielleicht zunächst der Wissenschaft und Rechtsprechung überlassen werden. Ich müßte aber Wert darauf legen, daß die bisherige steuerliche Rechtsstellung der Arbeitsfront aufrechterhalten und dann dies im Gesetz klargestellt wird.

4. Die Deutsche Arbeitsfront soll nach wie vor ein angeschlossener Verband der NSDAP sein (§ 2 Abs. 1 des Gesetzentwurfes). Hiermit scheint es mir aber nicht im Einklang zu stehen, daß der Leiter der Deutschen Arbeitsfront unmittelbar dem Führer und Reichskanzler unterstellt werden soll (§ 3 Abs. 1 des Gesetzentwurfes). Weitere Ausführungen über das Verhältnis der Arbeitsfront zur NSDAP glaube ich mir versagen zu sollen, da, wie ich annehme, der Stellvertreter des Führers hierzu eingehend Stellung nehmen wird.

⁶ S. ARH II/I, Nrr. 41, 83.

⁷ AnO von Claus Selzner an die Organe der DAF, bekanntgemacht durch RdErl. des RIM vom 1. 8. 1934; R 2/18596.

5. Als ein der NSDAP angeschlossener Verband untersteht die Deutsche Arbeitsfront gemäß § 5 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. 3. 35 (RGBl. I S. 502) der *Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters der NSDAP*. Ich sehe keine Veranlassung, diese sich auf die *gesamte* Finanzgebarung des angeschlossenen Verbandes erstreckende Aufsicht bei der Deutschen Arbeitsfront auf die *Kassenführung* zu beschränken, wie es § 2 Satz 2 des Gesamtentwurfs vorsieht.

Ich schlage deshalb vor, dem § 2 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzentwurfs folgende Fassung zu geben:

„Die Deutsche Arbeitsfront untersteht im Sinne der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935 der *Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters der NSDAP*.“

6. Nach § 5 Abs. 3 der Verordnung vom 29. 3. 1935 werden bei den der NSDAP angeschlossenen Verbänden durch die Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters der NSDAP die sonstigen gesetzlich bestimmten Aufsichtsrechte nicht berührt. Ich habe Bedenken dagegen, daß von dieser grundsätzlichen Regelung eine Ausnahme getroffen wird und auf die Deutsche Arbeitsfront Bestimmungen keine Anwendung finden sollen, auf Grund deren juristische Personen einer Staatsaufsicht unterstehen (§ 2 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzentwurfs).

Jedenfalls halte ich es im Interesse der Erhaltung der Kaufkraft und der Steuerkraft der Bevölkerung für *unerläßlich*, daß ich bei der Festsetzung der Umlagen und Beiträge der Deutschen Arbeitsfront entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 2 des Beiträgegesetzes vom 24. 3. 34 (RGBl. I S. 235)⁸ *beteiligt* werde. Als der für die Finanz- und Steuerpolitik des Reichs verantwortliche Minister muß ich aus den gleichen zwingenden Gründen, die zu dem Erlaß geführt haben, besonderen Wert darauf legen, daß meine Mitwirkung auch bei der Beitragsgestaltung der Deutschen Arbeitsfront als der weitaus größten Organisation des Reichs gesetzlich sichergestellt wird. Denn nur dann ist es mir möglich, die Beitragsgestaltung mit den Maßnahmen der Besteuerung in Einklang zu bringen und die Kaufkraft der Bevölkerung und damit die Steuereinnahmen des Reichs und der anderen Gebietskörperschaften zu erhalten.

7. Bei der Festlegung des Wirkungsbereichs der Arbeitsfront muß sorgfältig darauf geachtet werden, daß jede Überschneidung mit staatlichen Befugnissen vermieden wird. Dieser Gedanke sollte nach meiner Auffassung mindestens in der Begründung zum Gesetz Ausdruck finden.

Nicht ganz klar ist das Rechtsverhältnis der Arbeitsfront zu der nationalsozialistischen Gemeinschaft „Kraft durch Freude“. Es wird sich empfehlen, für den Rechtsverkehr klarzustellen, wer Träger der Rechte und Pflichten ist, die mit der nationalsozialistischen Gemeinschaft Kraft durch Freude in Zusammenhang stehen.

8. Für unannehmbar halte ich aus grundsätzlichen Erwägungen die in dem Gesetzentwurf neu aufgestellte Forderung der Arbeitsfront, bei der Vorbereitung von Gesetzen und Verordnungen arbeitspolitischen Inhalts maßgeblich und *unmittelbar* beteiligt zu werden (§ 8 des Gesetzentwurfs). Bei wörtlicher Auslegung würde die Arbeitsfront auf dem Gebiete der Arbeitspolitik sogar *über* dem verantwortlichen Ressort stehen. Schon seit Jahren wird einem Erlaß des Führers und Reichskanzlers gemäß bei der Fertigstellung aller Gesetze der *Stellvertreter des Führers* beteiligt⁹. Dadurch ist m. E. genügend Gewähr gegeben, daß auch auf dem Gebiet der *Arbeitspolitik* die Grundsätze des *Nationalsozialismus* beachtet werden.

⁸ Gesetz zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft, dessen Abschn. I die „Finanzgebarung der jurist. Personen des öffentl. Rechts“ betraf (sog. BeiträgeG); s. ARH I/2, Nr. 323 P. 13.

⁹ Vgl. die Angaben in Dok. Nr. 62.

9. Entsprechende Bedenken richten sich gegen die in § 9 des Gesetzentwurfs vorgesehene Ermächtigung für den Leiter der Arbeitsfront zum Erlass von *Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften*. Hiermit würde in Befugnisse eingegriffen werden, die allein der Reichsregierung zustehen.

Der von Dr. Ley vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront bedarf somit nach meiner Auffassung in grundsätzlichen Fragen weitgehender Umgestaltung¹⁰.

Zu den Entwürfen einer Verordnung über den Wohnungsbau im Vierjahresplan und einer Verordnung zur Förderung des nachstelligen Grundkredits habe ich mit Schreiben vom 9. April 1938 – Ar. 4018-79 I und 79 I 2. Ang. – Stellung genommen¹¹.

Graf Schwerin von Krosigk

¹⁰ Dies betonte im übrigen auch der RVM in seiner Stellungnahme vom 25. 4. 1938, indem er den Totalitätsanspruch der DAF zurückwies, insbes. sich jeden Eingriff in das alleinige Weisungsrecht des Dienstherrn an die Arbeiter und Angestellten öffentl. Verwaltungen verbat und eine Klarstellung der Prärogative des Vertrauensrats gegenüber den Betriebsobleuten der DAF einforderte; R 2/25048, Bl. 93 f. Das OKW trat mit Schreiben an den BVJP vom 30. 5. der Auffassung des RFM bezügl. Rechtsform der DAF und Finanzaufsicht gleichfalls bei und gab sich ansonsten nur soweit interessiert, als „ein reibungsloses Arbeiten des Wirtschaftsapparates gewährleistet“ sein müsse; ebd. Bl. 119 f.; MA, RW 19/1009, Bl. 31–41, 54 ff. Am 26. 5. 1938 steuerte der RIM zwei alternative Gesetzesvorschläge bei, je nachdem, ob sich die Aufgaben der DAF im Rahmen der Partei halten (Fassung a) oder ihr staatl. Aufgaben wirtschafts- und sozialpolit. Natur übertragen werden sollten (Fassung b); R 2/25048, Bl. 115–118. Verhandlungen darüber blieben in der (nichtigen) Erwartung einer Grundsatzentscheidung Hitlers ausgesetzt. Am 13. 6. legte auch der RAM einen eigenen Entwurf vor: Dok. Nr. 137.

¹¹ S. Dok. Nr. 60 Anm. 9.

Zitierhinweis

Nr. 94 Der Reichsminister der Finanzen an den Beauftragten für den Vierjahresplan. 25. April 1938
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d094>